

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1546/2535

บริษัท คุ่ม เ กล้า ประกันภัย จำกัด
นาง ประธาน พร ชาติ ทอง กับพวก
จำเลยรวม
นาย แสง ชัย แซ่เตี๋ยว

โจทก์
จำเลย
จำเลย
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 46

เอกสารที่เป็นภาษาต่างประเทศ โจทก์มิได้ส่งสำเนาแปลให้แก่จำเลยรวม ก็
ไม่เป็นเหตุให้ถึงกับจะรับฟังเอกสารดังกล่าวไม่ได้ เพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เพียงบัญญัติ ให้ศาลส่งคู่ความฝ่ายที่สั่งให้ทำคำแปล
แนบไว้กับต้นฉบับเท่านั้น และปรากฏว่าโจทก์ได้ทำคำแปลเอกสารส่งศาลแล้ว ศาล
ย่อมรับฟังเอกสาร ดังกล่าวได้.

โจทก์ฟ้องว่า บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1ขนส่งสินค้า
ปลาหมึกกระดองแช่แข็งจำนวน 750 กล่อง ราคา 550,000 บาทจากอำเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา มายังกรุงเทพมหานคร โดยจำเลยที่ 1ต้องบรรทุกสินค้าในรถบรรทุก
ตู้เย็นที่มีเครื่องหมายเลขทะเบียน 80 - 1147 สมุทรสงคราม บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ได้
ประกันภัยสำหรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่สินค้าในระหว่างการขนส่งไว้กับ
โจทก์ภายในวงเงิน 550,000 บาท เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2526 เวลา 2.40

นาฬิกา ขณะที่รถบรรทุกตู้เย็นดังกล่าวแล่นมาถึงบริเวณใกล้ทางแยกเข้าหมู่บ้านทุ่งสี
เสียด หมู่ที่ 8 ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลูกจ้างของ
จำเลยที่ 2 ได้ขับรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพมหานคร - ระนอง คันหมายเลข
ทะเบียน น.ฐ. 10 - 0067 แล่นสวนทางจากกรุงเทพมหานคร มุ่งไปจังหวัดระนอง
ด้วยความประมาทพุ่งชนด้านหน้ารถบรรทุกสินค้าของจำเลยที่ 1 ทำให้รถบรรทุก
สินค้าและเครื่องทำความเย็นเสียหายไม่สามารถรักษาระดับอุณหภูมิของสินค้าไว้ได้
สินค้าปลาหมึกกระดองแช่แข็งเสียหายเป็นเงิน 192,500 บาท ความเสียหายของ
สินค้านี้ดังกล่าวเกิดขึ้นระหว่างการขนส่ง จำเลยที่ 1 ในฐานะผู้รับขนมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายเสียหายแก่บริษัททักษิณสมุทร จำกัด และจำเลยที่ 2 ต้องร่วมรับผิดชอบค่าใช้จ่าย
เสียหายแก่บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ด้วย เพราะเป็นผลที่ลูกจ้างจำเลยที่ 2 กระทำ
ในทางการที่จ้าง หลังเกิดเหตุบริษัททักษิณสมุทร จำกัด เรียกร้องให้โจทก์ในฐานะ
ผู้รับประกันชดใช้ค่าเสียหาย โจทก์ได้ชดใช้ค่าเสียหาย 192,500 บาท ให้บริษัท
ทักษิณสมุทร จำกัด แล้วจึงรับช่วงสิทธิมาเรียกร้องค่าเสียหายดังกล่าวจากจำเลยทั้ง
สามโจทก์ให้ทนายความทวงถามจำเลยทั้งสองแล้ว จำเลยทั้งสองไม่ชำระขอให้บังคับ
จำเลยที่ 2 ร่วมกันหรือแทนกันชดใช้ค่าเสียหาย 192,500 บาท ให้โจทก์พร้อม
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ให้การว่า บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ไม่ได้ว่าจ้างจำเลยที่ 1 ขนส่ง
สินค้าปลาหมึกกระดองแช่แข็ง จำนวน 750 กิโลกรัมราคา 550,000 บาท จากอำเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มายังกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์บรรทุกตู้เย็นคัน
หมายเลขทะเบียน 80 - 1147 สมุทรสงครามและรถยนต์บรรทุกดังกล่าวไม่ใช่ของ
จำเลยที่ 1 จำเลยที่ 1 ไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหาย ขอให้ยกฟ้อง

จำเลยที่ 2 ให้การว่า โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยสินค้าจากบริษัททักษิณสมุทร
จำกัด ผู้ขับรถยนต์โดยสารคันหมายเลขทะเบียน น.ฐ. 10 - 0067 ไม่ใช่ลูกจ้างกระทำ

การในทางการที่จ้างของจำเลยที่ 2 จำเลยที่ 2 ไม่ใช่เจ้าของผู้ครอบครองรถยนต์ โดยสารคันดังกล่าวเหตุที่รถชนกันในคดีนี้ไม่ใช่ความประมาทของผู้ขับรถยนต์ โดยสารคันหมายเลขทะเบียน น.ฐ. 10 - 0067 ขอให้ยกฟ้อง

ก่อนชี้สองสถาน นายแสงชัย แซ่เตียว ร้องขอเข้าเป็นจำเลยร่วมอ้างว่าได้ทำ สัญญาไว้ต่อจำเลยที่ 2 ว่า หากรถยนต์โดยสารหมายเลขทะเบียน น.ฐ. 10 - 0067 ซึ่งรับส่งคนโดยสารในเส้นทางของจำเลยที่ 2 ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นตนจะต้อง เป็นผู้รับผิดชอบใช้ศาลชั้นต้นมีคำสั่งอนุญาต

จำเลยร่วมให้การว่า บริษัททักษิณสมุทร จำกัด ไม่ใช่เจ้าของสินค้าปลาหมึก กระดองแช่แข็งตามฟ้อง จึงไม่มีสิทธินำทรัพย์สินดังกล่าวมาประกันภัยกับโจทก์ สัญญาประกันภัยจึงไม่มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย โจทก์ไม่ได้รับประกันภัยสินค้า จากบริษัททักษิณสมุทรจำกัด ไม่มีการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้บริษัททักษิณสมุทร จำกัดจึงไม่มีสิทธิในการรับช่วงสิทธิ เหตุที่รถชนกันในคดีนี้เกิดจากความประมาทของ รถยนต์บรรทุกคันหมายเลขทะเบียน 80 - 1147 สมุทรสงครามฝ่ายเดียวขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมร่วมกันชำระค่าเสียหาย 192,500 บาท ให้โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีจากต้นเงินดังกล่าว นับตั้งแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 1

จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

จำเลยที่ 2 และจำเลยร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า เรื่องทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและค่าสินไหมทดแทน พยานโจทก์มีนายวิสิทธิ์เบิกความว่า บริษัททักซิณสมุทรจำกัด ได้ประกันภัยการขนส่งปลาหมึกกระดองแช่แข็งตามเอกสารหมายเลข จ.2 และได้จ่ายค่าสินไหมทดแทนตามเอกสารหมายเลข จ.10 ทั้งตามคำเบิกความของนายสิทธิศักดิ์ ซาติทอง ซึ่งเป็นเจ้าของรถบรรทุกคันเกิดเหตุก็ได้ความว่าเป็นผู้รับจ้างขนส่งปลาหมึกกระดองแช่แข็งรายเกิดเหตุให้แก่บริษัททักซิณสมุทร จำกัด แม้โจทก์จะไม่ได้นำผู้จัดการบริษัททักซิณสมุทร จำกัด มาเบิกความยืนยันในเรื่องนี้ แต่พยานดังกล่าวชี้ให้เห็นว่าปลาหมึกกระดองแช่แข็งเป็นของบริษัททักซิณสมุทรจำกัด และได้ประกันภัยไว้กับโจทก์ ฝ่ายจำเลยไม่มีพยานใดสืบหักล้างให้เห็นว่าทรัพย์สินที่ประกันภัยมิใช่ของบริษัททักซิณสมุทร จำกัด หรือโจทก์มิได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนอย่างจำเลยอ้าง ส่วนเอกสารที่จำเลยร่วมอ้างว่าเป็นภาษาต่างประเทศโจทก์มิได้ส่งสำเนาแปลให้แก่จำเลยร่วมนั้น ก็ไม่เป็นเหตุให้ถึงกับจะรับฟังเอกสารดังกล่าวไม่ได้ เพราะว่าตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 46 เพียงบัญญัติให้ศาลสั่งคู่ความฝ่ายที่ส่งให้ทำคำแปลแนบไว้กับต้นฉบับเท่านั้นและปรากฏว่าโจทก์ได้ทำคำแปลเอกสารส่งศาลแล้ว ศาลย่อมรับฟังเอกสารดังกล่าวได้ ดังนั้น เมื่อโจทก์มีพยานเบิกความยืนยันพร้อมทั้งเอกสารประกอบ พยานหลักฐานโจทก์จึงรับฟังได้ว่า ปลาหมึกกระดองแช่แข็งเป็นของบริษัททักซิณสมุทร จำกัด และได้เอาประกันภัยโจทก์ไว้ และโจทก์ได้ใช้ค่าสินไหมทดแทนให้บริษัททักซิณสมุทร จำกัดแล้ว

พิพากษายืน.

(ก้าน อันนันทน์-อุดม เฟื่องฟูง-อัมพร ทองประยูร)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ